

1501420-38.2021.8.26.0322

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: LUCIANO BRUNETTO BELTRAN

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/03/2022

... "ficar". Nada sabe sobre a situação do roubo de dinheiro. Não tem processo criminal anterior. Sempre trabalhou. Não precisa realizar roubos (mídia digital/SAJ).

O corréu Eric Felipe Delarte Ribeiro, em juízo, negou os fatos. Foi ao local da festa. Raimundo estava no local. Uma menina começou a gritar e disse que havia sido assediada. O dono da festa expulsou todos do local. Foram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins

Foro de Lins

2ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins-SP - cep 16400-920

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501420-38.2021.8.26.0322 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501420-38.2021.8.26.0322

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2196409/2021 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 13657466 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS,
2713/21/405 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 2196409 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERIC FELIPE DELARTE RIBEIRO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCIANO BRUNETTO BELTRAN

Vistos.

1. Os denunciados estão sendo processados como incurso no art. 157, § 2º, II, do CP. Recebida a denúncia e ofertada defesa preliminar, não sendo o caso de absolvição sumária, a instrução seguiu, com a produção de prova oral e interrogatórios, manifestando-se as partes em alegações finais.

A Acusação quer a parcial procedência da ação penal, para condenar Jhonatan como incurso no art. 155, "caput" do CP e absolver Eric quanto ao crime de roubo (fls. 216/223).

A Defesa de Eric quer a absolvição, ante a insuficiência probatória (fls. 227/230).

A Defesa de Jhonatan quer a absolvição, sustentando que a vítima realizou falsa acusação, e o celular de Jhonatan e de Raimundo eram iguais (fls. 231/232).

É o relatório.

DECIDO

2. Inicialmente passo à análise da prova oral.

A vítima Raimundo Elias Gomes, em solo policial, referente ao roubo ocorrido no dia 03/07/2021, disse que foi surpreendido por três indivíduos. Eles exigiram seu celular, momento em que entraram em confronto físico. Ficou lesionado em ambos os cotovelos e no joelho direito. Seu celular foi roubado. Seu aparelho possui um aplicativo que fotografa a pessoa que o tenta desbloquear e envia as fotos para seu e-mail. No dia 04/07/2021 recebeu uma foto do indivíduo que tentava desbloquear seu celular. Forneceu a foto para os policiais. Na delegacia reconheceu sem sombra de dúvidas dois autores do roubo, sendo eles Eric e Jhonatan (fls. 17 e 18). Em juízo, disse que na data dos fatos havia ingerido bebida alcoólica. Roubaram-lhe uma certa quantia em dinheiro. Pediu para que devolvessem o dinheiro. Foi agredido. Seu celular caiu no chão. Pegaram seu celular do chão. Seu telefone tira foto e envia para seu e-mail quando tentam realizar o desbloqueio. Recebeu a foto do indivíduo em seu e-mail. No dia seguinte pediu para o indivíduo devolver seu aparelho celular. O rapaz alegava que não estava com o celular. Após algum tempo soube que o nome do rapaz que conversou era Jonathan. No momento em que foi agredido várias pessoas estavam na rua. O dinheiro que roubaram foi retirado de seu bolso. Não se recorda dos indivíduos que efetuaram o roubo. A mãe de Eric alega que ele é parecido fisicamente com outra pessoa. Estava em uma festa com os réus. Recorda-se que foi agredido por Eric. Não foi agredido por Jhonatan. Havia ingerido muita cerveja. Estava em um bar, acredita que os réus tenham visto o dinheiro em seu bolso. Errou por estar com uma grande quantia de dinheiro no bolso. Não foi coagido por Jhonatan. O irmão de Jhonatan foi até sua casa e disse que deveria ter pedido para devolver o celular, e não ter feito o boletim de ocorrência. O irmão de Jhonatan recuperou seu celular. Foi até a delegacia e avisou que havia conseguido recuperar o aparelho. A negociação com o irmão de Jhonatan foi realizada por telefone. Saiu do bar e foi a uma festa. Acusou uma pessoa de ter subtraído o dinheiro de seu bolso. Essa pessoa também estava no bar. Acionou a polícia militar na festa. Uma mulher desconhecida que roubou seu dinheiro (mídia digital/SAJ).

A testemunha de acusação Pedro Augusto de Mello, policial civil, em juízo, disse que a vítima informou ter sido abordada por três indivíduos, momento em que foi agredido e teve seu celular roubado. A vítima disse que havia um sistema em seu celular que tirava foto de quem tentasse desbloquear o aparelho e enviava para seu e-mail. Raimundo recebeu uma foto do indivíduo que tentou desbloquear seu aparelho. Identificaram a pessoa da foto como sendo Jhonatan. Um dos outros indivíduos era conhecido como "Sarará". Identificaram este último como sendo Eric, pessoa conhecida nos meios policiais. Ambos foram reconhecidos fotograficamente pela vítima. Os réus negaram o delito. Posteriormente a vítima disse que os fatos aconteceram em um bar. Raimundo nada informou sobre uma quantia em dinheiro que havia sido subtraída. Após alguns dias a vítima informou ter recuperado o celular com o irmão do Jhonatan. As investigações foram baseadas nas declarações da vítima e na foto de um indivíduo (mídia digital/SAJ).

A testemunha de defesa Carla Maria Aparecida dos Santos, em juízo, disse que presenciou às 7h a vítima juntamente com alguns indivíduos ingerindo bebidas alcoólicas. Na esquina de baixo estava Eric, a mãe dele e uma outra mulher. Entrou na padaria. Ouviu gritos. A mulher foi ver o que estava acontecendo. Raimundo pegou a mulher pelos cabelos e a jogou no chão. A mãe de Eric tentou apartar a briga. Eric tirou sua mãe do local. Conhece Raimundo, Jhonatan e Eric. Jhonatan não estava no local. A situação não parecia com um roubo. Raimundo foi agredido por um parente da moça que foi jogada ao chão. Eric e Jhonatan não participaram da situação. Raimundo estava bebendo há um tempo (mídia digital/SAJ).

A testemunha de defesa Iraídes Strobio de Oliveira, em juízo, disse que presenciou Eric indo até o local para retirar a mãe dele. Jhonatan estava sendo retirado do local pela mãe. Estava indo até a padaria. Conhece a vítima, Jhonatan e Eric. Os indivíduos não estavam alcoolizados. Não viu o roubo. Quatro ou cinco pessoas estavam no local. Havia uma mulher no local. A situação aconteceu de manhã, por volta das 9h. Raimundo estava discutindo com uma mulher. Não viu o desfecho da situação, pois foi embora (mídia digital/SAJ).

O réu Jhonathan Osmar da Silva, em juízo, negou os fatos. Foi a uma festa na casa

de Antônio. Raimundo queria “ficar” com uma menina lá. Antônio expulsou todos da casa, pois estava no início de uma discussão. Foram para a esquina. A menina começou a gritar, momento em que foi agredida por Raimundo. Os parentes da menina foram até o local e agrediram Raimundo. Tentou apartar a briga, mas foi empurrado e caiu no chão. Viu um celular parecido com o seu, então o pegou e guardou no bolso. Foi embora do local. No dia seguinte tentou desbloquear o aparelho. Reparou que aquele não era seu celular. Tentou procurar o proprietário do objeto, sem sucesso. Deixou o aparelho guardado em sua casa. Foi à festa por volta das 23h. Eric estava no local tentando tirar a mãe dele de lá, pois ela também tentava apartar a briga. Ingeriram bebidas alcoólicas. Na festa, Raimundo estava realizando alguns atos libidinosos para a menina que queria “ficar”. Nada sabe sobre a situação do roubo de dinheiro. Não tem processo criminal anterior. Sempre trabalhou. Não precisa realizar roubos (mídia digital/SAJ).

O corréu Eric Felipe Delarte Ribeiro, em juízo, negou os fatos. Foi ao local da festa. Raimundo estava no local. Uma menina começou a gritar e disse que havia sido assediada. O dono da festa expulsou todos do local. Foram até a rua da padaria. Os tios da menina agrediram Raimundo. Sua mãe interveio na situação. Separou a briga. Foi para a festa às 2h. A briga aconteceu quando estava amanhecendo. Acredita que foram acusados porque Raimundo queria o celular de volta. Acredita que a vítima perdeu o celular e realizou um boletim de ocorrência. Possui processos anteriores (mídia digital/SAJ).

3. Analisando o mérito, pelo que se infere da prova oral produzida, com a devida vênua ao entendimento Ministerial, entendo ser caso de decreto absolutório. Finda a instrução, o conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório, sob vários aspectos, mostrou-se insuficiente para uma condenação segura, com relação a ambos os acusados.

Os elementos a envolver os réus e os acontecimentos narrados na inicial não se mostraram suficientemente esclarecidos, a ponto de alicerçar a condenação dos denunciados, com a segurança exigida pela lei.

As palavras da vítima, ponto crucial da análise em crimes dessa natureza, mormente considerando-se as circunstâncias em que os fatos ocorreram, não se mostraram seguras o bastante para basear a condenação, pelo contrário.

A vítima, em juízo, apresentou uma versão totalmente diferente da que havia prestado na delegacia, chegando a dizer que não se recordava de quem havia realizado o assalto, pois tinha ingerido muita bebida alcoólica, e que uma mulher seria a autora do roubo de seu dinheiro. Quanto ao celular, em solo policial afirmou ter sido abordado por três indivíduos que lhe exigiram a entrega do aparelho, mas em juízo disse que o celular caiu no chão durante a confusão. A prova oral restou demasiadamente confusa e frágil.

Em acréscimo, as testemunhas de defesa apresentaram versões diferentes da vítima, e corroboraram as versões apresentadas pelos réus.

Jhonatan afirmou que tentou apartar uma briga envolvendo a vítima, porém, em determinado momento caiu no chão. Ao se levantar, viu um celular parecido com o seu, então o pegou e foi para casa. Após algum tempo percebeu que o aparelho não era o seu, então tentou procurar o dono, sem sucesso. Deixou o celular guardado em sua casa.

Eric disse que foi até o local ajudar sua mãe a separar uma briga que envolvia Raimundo. Aduziu acreditar que foram acusados porque Raimundo queria o celular de volta.

Como visto, o arcabouço probatório é bastante inseguro e não permite afirmar que os acusados estivessem previamente ajustados para roubar dinheiro ou celular da vítima.

Com o perdão da repetição, a própria vítima alterou substancialmente sua versão em juízo, aduzindo ter apanhado de Eric depois de ter reclamado da subtração de seu dinheiro, e que o celular caiu de seu bolso durante a confusão.

De mais a mais, também não se pode descartar a versão de Eric, de que interveio em defesa da mulher com quem Raimundo discutia.

No que toca a Jhonatan, insta salientar que não existe certeza de que ele tenha, de qualquer modo, contribuído para a diminuição de possibilidade de resistência de

Raimundo, com o intuito de lhe subtrair o celular.

Jhonatan afirmou que viu o celular no chão, durante a confusão, e o pegou acreditando que fosse o seu. Sua versão, considerando-se os elementos constantes dos autos, é plausível e não pode ser afastada de plano.

Assim, por tudo o que se viu, em que pese a materialidade estar configurada, a dinâmica dos fatos restou nebulosa, e a autoria é incerta.

Em detida análise ao conjunto probatório produzido nos autos, o único elemento que liga os réus ao celular da vítima é o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, o qual não se mostrou suficiente para a comprovação da autoria do crime em tela.

A fragilidade probatória é clarividente.

Com o perdão da repetição, em complemento, as negativas dos acusados não foram contrariadas pelas provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório, e as palavras da vítima não agregaram a certeza e a segurança necessárias à presente análise.

Neste sentido, o entendimento jurisprudencial que adoto:

"APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL POSTULANDO A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA. Necessidade de aplicação do princípio do in dubio pro reo. Recurso desprovido.

(...) Não logrando a acusação fazer prova convincente acerca da autoria e revelando o conjunto probatório mais dúvida do que certeza, a única solução possível é a absolvição" (TJSC; Quarta Câmara Criminal, Apelação nº 2010.063449-3, Rel. Des.

Jorge Schaefer Martins; j. 24/10/2011).

"Apelação. Roubo majorado. Sentença condenatória. Alegada fragilidade probatória.

Ocorrência. Reconhecimento de apenas um dos acusados em solo policial.

Reconhecimento não confirmado em juízo. Roubadores que utilizavam capuzes, impedindo a visualização da face. Vítimas que apenas afirmam ser o porte físico dos apelantes semelhantes aos dos roubadores. Insuficiência. Inteligência do art. 155 do Código de Processo Penal. Dúvidas a favorecer os réus. Apelos providos" (TJ-SP - APL: 00006337720148260274 SP 0000633-77.2014.8.26.0274, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 06/12/2016, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 06/12/2016).

"Apelação. Sentença absolutória. Imputação do crime de roubo majorado. Subtração de diversos bens da residência. Réu reconhecido pelas vítimas por fotografia no distrito policial. Reconhecimento não confirmado em juízo. Além disso, meras imagens do aparelho celular disposto à venda pelo acusado, dias após os fatos, em publicação via rede social, em grupo de feira de rolo, não comprova a identidade entre os aparelhos. Acervo probatório insuficiente à confirmação dos fatos criminosos. Ausência de provas seguras para a condenação. In dubio pro reo.

Improvemento ao apelo ministerial" TJ-SP - APR: 00097587220168260606 SP 0009758-72.2016.8.26.0606, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento:

13/07/2020, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/07/2020).

Há, na hipótese, dúvida inafastável.

Seja qual for o ângulo de análise, não é possível imputar aos réus a autoria do crime descrito na denúncia, frise-se, com base na prova presente nos autos.

In casu, há mera possibilidade de autoria, insuficiente para embasar uma condenação, que pressupõe certeza.

A absolvição, portanto, é de rigor.

4. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO PENAL, ABSOLVENDO-SE ERIC FELIPE DELARTE RIBEIRO e JHONATAN OSMAR DA SILVA, das imputações contidas na inicial, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Expeça-se o necessário.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Lins, 11 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA